Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Alfian alias Apin Bin Nurmin;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 7 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Peladen Jalan Unta Raya No.15 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Alfian alias Apin Bin Nurmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa Alfian alias Apin Bin Nurmin menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sarman, SH., MH., Octo Iskandar, SH., MH. Dr. Hotma P. Sibuea, SH., M.Hum. Jantarda Mauli Hutagalung, SH., MH. Dr. Lusia Sulastri, SH., MH. Nina Zainab, SH., MH. Indra Lotenly Nainggolan, SH., MH. Rika Sandria Putri, SH., Muhalah, SH., Hendriyadi, SH. dkk, para Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, beralamat di Jl. RM. Harsono No.67, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Penetapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor: 52/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALFIAN alias APIN Bin NURMIN** bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFIAN alias APIN Bin NURMIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap **Terdakwa ALFIAN alias APIN Bin NURMIN** sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,7268 gram;
   - 1 (satu) buah alat pengharum ruangan warna putih merk "Stella" berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,5414 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berat netto seluruhnya **5,2682** gram, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya **5,1232** gram);*

- 1 (satu) linting kertas putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,1887 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya ***0,1194*** gram).
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru berikut simcardnya dengan nomor 087711206344;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum, pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ALFIAN alias APIN Bin NURMIN**, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di teras rumah yang beralamat di Cluster Graha Orlandoz No.11 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dan di dalam rumah yang beralamat di Kampung Peladen Jalan Unta Raya No.15 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa ALFIAN alias APIN Bin NURMIN dihubungi oleh sdr. JOKO (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan menyerahkan narkotika jenis shabu dengan menjanjikan akan diberikan upah berupa uang serta dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara cuma-cuma, setelah disepakati selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar jam 14.00 wib Terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis shabu di Gang Elang 2 Jalan Elang Raya Kel. Sawah Lama Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan atas arahan sdr. JOKO (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu yang dibungkus bekas bungkus pilus lalu Terdakwa bawa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kampung Peladen Jalan Unta Raya No.15 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dan setelah sampai di rumah sdr. JOKO (DPO) kembali menghubungi dengan mengatakan bahwa agar narkotika jenis shabu ditimbang dan di bagi menjadi beberapa paket yang selanjutnya Terdakwa sebagian narkotika jenis shabu Terdakwa simpan di kamar rumah Terdakwa sambil menunggu perintah sdr. JOKO (DPO);
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 23.00 wib saat Terdakwa sedang berada di teras rumah yang beralamat di Cluster Graha Orlandoz No.11 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi EKA PERMADI P bersama dengan saksi RAMADHAN EM HASAN yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa dialamat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok “Gudang Garam” berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,7268 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru berikut simcardnya dengan nomor 087711206344 yang sebelumnya berada di genggaman tangan kanan Terdakwa, selanjutnya setelah diintrogasi Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumahnya dan saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat pengharum ruangan warna putih merk “Stella” berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,5414 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,1887 gram yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu serta dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5009/NNF/2022, pada tanggal 28 November 2022, menyimpulkan bahwa :
  1. 1 (satu) bungkus bekas rokok “Gudang Garam” berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7268 gram, diberi nomor barang bukti 2525/2022/PF;
  2. 1 (satu) buah alat pengharum ruangan warna putih merk “Stella” berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,5414 gram, diberi nomor barang bukti 2526/2022/PF;

  Berat netto seluruhnya **5,2682** gram, yang disita dan diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya **5,1232** gram);*
  3. 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1887 gram, diberi nomor barang bukti 2527/2022/PF;
- Barang bukti yang disita dan diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya ***0,1194*** gram);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

KESATU

Bahwa Terdakwa **ALFIAN alias APIN Bin NURMIN**, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di teras rumah yang beralamat di Cluster Graha Orlandoz No.11 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dan di dalam rumah yang beralamat di Kampung Peladen Jalan Unta Raya No.15 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 23.00 wib saat Terdakwa ALFIAN alias APIN Bin NURMIN sedang berada di teras rumah yang beralamat di Cluster Graha Orlandoz No.11 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi EKA PERMADI P bersama dengan saksi RAMADHAN EM HASAN yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa dialamat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok “Gudang Garam” berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,7268 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru berikut simcardnya dengan nomor 087711206344 yang sebelumnya berada di genggaman tangan kanan Terdakwa, selanjutnya setelah diintrogasi Terdakwa mengakui masih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyimpan narkotika jenis shabu di rumahnya yang beralamat di Kampung Peladen Jalan Unta Raya No.15 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dan saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah alat pengharum ruangan warna putih merk "Stella" berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,5414 gram, yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam kamar rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. BEGENG (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 16.00 wib di Warung Kopi Jalan W.R Supratman Gang Masjid Al Istiqomah Rt.001 Rw.006 Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5009/NNF/2022, pada tanggal 28 November 2022, menyimpulkan bahwa:
  1. 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7268 gram, diberi nomor barang bukti 2525/2022/PF;
  2. 1 (satu) buah alat pengharum ruangan warna putih merk "Stella" berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,5414 gram, diberi nomor barang bukti 2526/2022/PF;

  Berat netto seluruhnya **5,2682** gram, yang disita dan diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya **5,1232** gram).*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALFIAN alias APIN Bin NURMIN**, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Kampung Peladen Jalan Unta Raya No.15 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebegai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 23.00 wib saat Terdakwa ALFIAN alias APIN Bin NURMIN sedang berada di teras rumah yang beralamat di Cluster Graha Orlandoz No.11 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi EKA PERMADI P bersama dengan saksi RAMADHAN EM HASAN yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa dialamat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu lalu saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Peladen Jalan Unta Raya No.15 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan ditemukan 1 (satu) buah alat pengharum ruangan warna putih merk “Stella” berisi 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,1887 gram yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam kamar rumah Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. BEGENG (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 16.00 wib di Warung Kopi Jalan W.R Supratman Gang Masjid Al Istiqomah Rt.001 Rw.006 Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Terdakwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5009/NNF/2022, pada tanggal 28 November 2022, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1887 gram, diberi nomor barang bukti 2527/2022/PF, yang disita dan diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya ***0,1194*** gram);

Perbuatan para Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eka Permadi P,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
   - Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di teras rumah yang beralamat di Cluster Graha Orlandoz No.11 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dan di dalam rumah yang beralamat di Kampung Peladen Jalan Unta Raya No.15 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan karena telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan ganja;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 23.00 wib saat terdakwa ALFIAN alias APIN Bin NURMIN sedang berada di teras rumah yang beralamat di Cluster Graha Orlandoz No.11 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi EKA PERMADI P bersama dengan saksi RAMADHAN EM HASAN yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa dialamat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok “Gudang Garam” berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,7268 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru berikut simcardnya dengan nomor 087711206344 yang sebelumnya berada di genggaman tangan kanan terdakwa, selanjutnya setelah diintrogasi terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumahnya yang beralamat di Kampung Peladen Jalan Unta Raya No.15 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dan saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah alat pengharum ruangan warna putih merk “Stella” berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,5414 gram, yang sebelumnya terdakwa simpan didalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. BEGENG (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 16.00 wib di Warung Kopi Jalan W.R Supratman Gang Masjid Al Istiqomah Rt.001 Rw.006 Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu serta dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

2. **Saksi Ramadhan Em Hasan,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
   - Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di teras rumah yang beralamat di Cluster Graha Orlandoz No.11 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dan di dalam rumah yang beralamat di Kampung Peladen Jalan Unta Raya No.15 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan karena telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan ganja;
   - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 23.00 wib saat terdakwa ALFIAN alias APIN Bin NURMIN sedang berada di teras rumah yang beralamat di Cluster Graha Orlandoz No.11 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi EKA PERMADI P bersama dengan saksi RAMADHAN EM HASAN yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa dialamat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok “Gudang Garam” berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,7268 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru berikut simcardnya dengan nomor 087711206344 yang sebelumnya berada di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

genggaman tangan kanan terdakwa, selanjutnya setelah diintrogasi terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumahnya yang beralamat di Kampung Peladen Jalan Unta Raya No.15 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dan saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah alat pengharum ruangan warna putih merk “Stella” berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,5414 gram, yang sebelumnya terdakwa simpan didalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. BEGENG (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 16.00 wib di Warung Kopi Jalan W.R Supratman Gang Masjid Al Istiqomah Rt.001 Rw.006 Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu serta dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di teras rumah yang beralamat di Cluster Graha Orlandoz No.11 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dan di dalam rumah yang beralamat di Kampung Peladen Jalan Unta Raya No.15 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan ganja;

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi EKA PERMADI P bersama dengan saksi RAMADHAN EM HASAN;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan ganja dengan cara pada awalnya terdakwa ALFIAN alias APIN Bin NURMIN dihubungi oleh sdr. JOKO (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan menyerahkan narkotika jenis shabu dengan menjanjikan akan diberikan upah berupa uang serta dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara cuma-cuma, setelah disepakati selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar jam 14.00 wib terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis shabu di Gang Elang 2 Jalan Elang Raya Kel. Sawah Lama Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan atas arahan sdr. JOKO (DPO) selanjutnya terdakwa langsung menuju lokasi dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu yang dibungkus bekas bungkus pilus lalu terdakwa bawa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kampung Peladen Jalan Unta Raya No.15 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan dan setelah sampai di rumah sdr. JOKO (DPO) kembali menghubungi dengan mengatakan bahwa agar narkotika jenis shabu ditimbang dan di bagi menjadi beberapa paket yang selanjutnya terdakwa sebagian narkotika jenis shabu terdakwa simpan di kamar rumah terdakwa sambil menunggu perintah sdr. JOKO (DPO);
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 23.00 wib saat terdakwa sedang berada di teras rumah yang beralamat di Cluster Graha Orlandoz No.11 Rt.004 Rw.006 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi EKA PERMADI P bersama dengan saksi RAMADHAN EM HASAN yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa dialamat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok “Gudang Garam” berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,7268 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru berikut simcardnya dengan nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

087711206344 yang sebelumnya berada di genggaman tangan kanan terdakwa, selanjutnya setelah diintrogasi terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumahnya dan saat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat pengharum ruangan warna putih merk “Stella” berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,5414 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,1887 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu serta dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan dikantor Polisi yang isinya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5009/NNF/2022, tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok “Gudang Garam” berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,7268 gram;
- 1 (satu) buah alat pengharum ruangan warna putih merk “Stella” berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,5414 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berat netto seluruhnya **5,2682** gram, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya **5,1232** gram);*

- 1 (satu) linting kertas putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,1887 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya ***0,1194*** gram);
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru berikut simcardnya dengan nomor 087711206344;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di teras rumah yang berada di Cluster Graha Orlandoz, No.11, RT.004/RW.006, Kel. Pondok Ranji, Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa, benar saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok “Gudang Garam” berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,7268 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru berikut simcardnya dengan nomor 087711206344, dan saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pengharum ruangan warna putih merk “Stella” berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,5414 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,1887;
- Bahwa, benar pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Joko (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan menyerahkan narkotika jenis sabu dengan menjanjikan Terdakwa akan diberikan upah berupa uang serta dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma, sehingga kemudian pada tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa diminta sdr. JOKO (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di Gang Elang 2, Jalan Elang Raya, Kel. Sawah Lama, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan;
- Bahwa, benar Terdakwa langsung menuju lokasi dan mendapatkan jenis sabu yang kemdian di bawa pulang Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Kampung Peladen, Jalan Unta Raya, No.15 RT.004/RW.006,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kel. Pondok Ranji, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dan atas arahan Sdr. Joko (DPO), Terdakwa menimbang narkotika jenis sabu tersebut dan di bagi menjadi beberapa paket, yang mana sebagiannya Terdakwa simpan di kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5009/NNF/2022, pada tanggal 28 November 2022, menyimpulkan bahwa :
  1. 1 (satu) bungkus bekas rokok “Gudang Garam” berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7268 gram, diberi nomor barang bukti 2525/2022/PF;
  2. 1 (satu) buah alat pengharum ruangan warna putih merk “Stella” berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,5414 gram, diberi nomor barang bukti 2526/2022/PF;

  Berat netto seluruhnya **5,2682** gram adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya 5,1232 gram);*

  1. 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1887 gram, diberi nomor barang bukti 2527/2022/PF;

  Barang bukti tersebut adalah benar Ganja yang mengandung **THC (Tetra Hydro Cannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,1194 gram);
- Bahwa, benar pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Pertama** : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **Kedua Kesatu** : Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

- **Kedua Kedua** : Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan *(natuurlijke persoon)* maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Alfian alias Apin Bin Nurmin** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari Negara yang tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di teras rumah yang berada di Cluster Graha Orlandoz, No.11, RT.004/RW.006, Kel. Pondok Ranji , Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,7268 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru berikut simcardnya dengan nomor 087711206344 dan saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pengharum ruangan warna putih merk "Stella" berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,5414 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,1887;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Joko (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan menyerahkan narkotika jenis sabu dengan menjanjikan Terdakwa akan diberikan upah berupa uang serta dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cuma-cuma, sehingga kemudian pada tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa diminta Sdr. Joko (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di Gang Elang 2 Jalan Elang Raya Kel. Sawah Lama, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menuju lokasi dan mendapatkan jenis sabu yang kemdian di bawa pulang Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Kampung Peladen , Jalan Unta Raya , No.15 RT.004/RW.006, Kel. Pondok Ranji, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dan atas arahan Sdr. Joko (DPO), Terdakwa menimbang narkotika jenis sabu tersebut dan di bagi menjadi beberapa paket, yang mana sebagiannya Terdakwa simpan di kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5009/NNF/2022, pada tanggal 28 November 2022, disimpulkan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok “Gudang Garam” berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7268 gram, diberi nomor barang bukti 2525/2022/PF;
2. 1 (satu) buah alat pengharum ruangan warna putih merk “Stella” berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krsital warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,5414 gram, diberi nomor barang bukti 2526/2022/PF;

Berat netto seluruhnya **5,2682** gram adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya 5,1232 gram);*

1. 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1887 gram, diberi nomor barang bukti 2527/2022/PF;

Barang bukti tersebut adalah benar Ganja yang mengandung **THC (Tetra Hydro Cannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,1194 gram);

Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";*

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah bersifat komulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Alfian alias Apin Bin Nurmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, **tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Alfian alias Apin Bin Nurmin** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) bulan**, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,7268 gram;
   - 1 (satu) buah alat pengharum ruangan warna putih merk "Stella" berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 4,5414 gram;

   Berat netto seluruhnya **5,2682** gram, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya **5,1232** gram);*
   - 1 (satu) linting kertas putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,1887 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya ***0,1194*** gram);
   - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru berikut simcardnya dengan nomor 087711206344;
   - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis, 16 Maret 2023, oleh kami,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Tjahjo Mahendra, S.H. dan Muhammad Ramdes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mami Sulatmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Andi Jaya Aryandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Agus Tjahjo Mahendra, S.H.	Ahmad Samuar, S.H.
Muhammad Ramdes, S.H.	.

Panitera Pengganti,

Mami Sulatmi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)